

둔촌주공아파트 공사비 갈등 사태

연세대학교 도시공학과

2021143503 서윤지

<목차>

1. 개요

2. 사태 진행 과정

- 착공 전부터 문제
- 증액 계약서와 분양가상한제
- 공사 중단 사태
- 비용 및 여러 문제들
- 심화되는 갈등과 조합의 파산 위기
- 합의안 도출과 공사 재개
- 입주자 모집과 분양 완판
- 그리고 현재

3. 조합측의 주장, 시공사측의 주장, 서울시의 입장과 노력

- 첫 번째 쟁점: 2020년 계약서의 유효성
- 두 번째 쟁점: 특정 마감재 요구

4. 사태의 원인

- 분양가상한제

5. 현재 진행 중인 유사사례 현장들

- 공덕 1구역
- 방배 신성빌라

6. 결론

7. 참고자료

1. 개요

사태의 출발점인 둔촌주공아파트는 서울 강동구 둔촌동 5930가구의 아파트로 1979년에 지어졌다. 2003년에 재건축 추진회가 결성된 것을 시작으로 2016년에 건설사 네 곳이 시공사로 선정되었다. 현대건설이 28%, 대우건설이 23.5%, HDC 현대산업개발이 25%, 그리고 롯데건설이 23.5% 시공을 담당하게 되었다. 둔촌주공아파트 자리에 새롭게 들어설 '올림픽파크 포레온'은 지상 최고 35층에 85개동으로 총 1만 2032 가구로 구성된, 국내 최대 규모의 재건축 사업 아파트로 주목을 받았다. 대지면적 462,711.40m², 건축면적 85,128.51m², 연면적 2,163,828.56m² 규모의 사업이다. 2023년 8월을 준공 예정 시점으로 설정하고 2020년부터 본격적으로 공사에 착수했지만, 조합과 건설사 간 여러 갈등으로 인해 2022년 4월, 4개 건설사 모두 공사를 중단하게 되었고, 11월까지 공사 중단 사태가 이어졌다.

2. 사태 진행 과정

둔촌주공 사업은 시작부터 쉽지 않았다. 우리나라 역대 최대 규모의 재건축 사업지로 조합원만 6100여 명에 달한다. 그만큼 조합원 의견 수렴이 쉽지 않았을 것이다. 또한 공사비도 3조 2000억원에 달하는 만큼 이권에 대한 분쟁도 팽팽하여 합의점을 찾기가 쉽지 않았다.

착공 전부터 문제

우선 문제는 철거 과정에서부터 발생하였다. 2006년 정비구역으로 지정된 후 2017년에 관리처분계획인가를 받았다. 이후 2019년, 둔촌주공아파트를 철거하는 과정에서 1급 발암물질인 석면에 대한 철거가 제대로 이루어지지 않았다고 논란이 제기되었다. 기존 작업계획에 없었던 석면 구간이 철거 현장에서 나온 것이다. 이에 대해 인근 주민들과 환경단체들의 항의와 개입 과정이 있었고, 3개월에서 6개월 정도 예정이었던

철거 기간이 1년 이상으로 연장되어 2019년 12월에 철거가 완료되었다. 추가적으로, 2019년에는 재건축되는 새로운 아파트의 이름에 대한 공모가 시작되었다. 8,000만 원 정도의 상금을 건 전국민 대상 아파트 명칭 공모전을 열기도 했다. 총회에서 결정된 이름이 다시 변경되는 등 아파트 명칭 하나를 선정하는 과정도 굉장히 오래 걸렸다. 결국 2022년에 최종 이름인 '올림픽파크 포레온'이 선정되었다.

증액 계약서와 분양가상한제

그 사이 2020년 6월에는 전임 조합 집행부와 시공단은 기존 계약과 다른 증액된 계약을 체결하였다. 기존의 설계보다 가구의 수와 상가 건물이 추가되었고, 더 고급화된 자재를 사용하기를 원했으며 물가 상승도 고려해서 새로운 계약에서 도면 변경과 공사비 증액을 약속했다. 따라서 2016년 최초로 맺은 계약의 2조 6,708억 원보다 5,629억 원 증액된, 3조 2,337억 원의 계약이 2020년에 새로 체결되었다. 크게 증액되었지만 조합 총회를 거쳐 일반 분양에서 평당 3,550만 원 정도의 가격을 받으면 될 것으로 산정했다.

하지만 정부 정책과 맞물리면서 3,500만 원의 일반분양가를 받으려는 계획은 흔들리게 되었다. 문재인 정부의 '분양가 상한제' 정책의 영향으로 이보다 600만 원 가량 못 미치는 평당 2,900만 원대의 가격에 일반 분양가가 정해질 가능성이 높아진 것이다. 2020년 6월, 정부 정책 영향으로 주택도시보증공사(HUG)에서 2,978만원의 가격에 일반분양가를 받도록 조합에 통보한 것이었다. 서울은 투기과열지구이기 때문에 고분양가관리지역에 포함되며 주택도시보증공사의 분양 보증을 받기 위해 고분양가 심사를 받아야 한다.

이전까지 조합과 주택도시보증공사 사이에는 분양가에 대한 팽팽한 대립이 있었다. 쉽게 정해지지 못했던 이유는 사업지 주변에 분양한 단지가 없어서 분양가를 책정할 가격의 기준이 모호했기 때문이다. 또한 조합에서 제기한 불만은, 이 분양가가 올림픽포레에 맞지 않는 기준으로 책정되었다는 것이었다. 올림픽포레는 송파부 바로 옆에 위치한 단지인데, 주택도시보증공사에서는 시세 비교단지로 강동구 안의 더 멀고 오래된 단지를 기준으로 책정했다는 게 구체적인 이유였다. 이처럼 조합에서는 기존 계획에 훨씬 못 미치는 2,900만 원 대의 주택도시보증공사 제시 기준을 수용할 지 논의 하려고 했지만 결정을 빨리 해야 했다. 협상이 더 길어질 경우 2020년 7월 29

일부터 시행되는 민간택시 분양가 상한제의 적용을 받을 가능성이 커졌기 때문이다. 이 때문에 7월 초까지는 선분양과 후분양 중 선택을 하는 것이 필요했다. 또한 이 지점에서 시공사와 시행사의 입장이 갈렸다. 시공사에서는 주택도시보증공사가 규제하는 대로 일반 분양가를 설정하자고 했지만, 시행사인 조합원 측은 본인들의 손익과 직결되는 부분이기 때문에 3,550만 원 이하로 일반 분양을 받을 수는 없다는 입장을 보였다. 재건축 사업 비용은 일반 분양을 통한 수익과 조합원 부담금으로 충당되는데, 5,000억 정도의 비용이 늘어난 상황에서 일반 분양 수익을 계획대로 확보하지 않으면, 그 차이만큼 결국 조합원들이 부담해서 지불해야 하기 때문이었다.

주택도시보증공사의 규제에 따르자는 입장, 분양가 상한제의 적용을 받자는 입장, 그리고 분양가 상한제가 폐지될 때까지 기다리자는 입장이 공존했다. 주택도시보증공사의 규제에 따르자는 것은 시공사 입장, 그리고 분양가 상한제의 적용을 받거나 폐지 이후까지 기다리자는 것은 시행사의 입장이다. 그 중 분양가 상한제의 적용을 받자는 입장의 기대는 다음과 같았다. 분양가상한제는 택지비, 기본형 건축비, 가산비 등을 더해 분양가를 정한다. 그리고 분양가는 인근 시세 대비 70~80% 수준으로 책정된다. 일부 조합원들은 지가가 계속 오르고 있으므로 분양가 상한제를 따르는 것이 유리하다고 판단한 것이다. 이러한 갈등 속에 2022년 3월 예정이었던 분양 계획은 분양가가 정해지지 못하니 계속해서 미루어졌다. 시공사 입장에서는 선분양을 받아 사업비를 마련하는 것이 필요했지만, 공사가 50% 가량 진행될 때까지도 아파트 분양을 하지 못한 상황이 된 것이다.

이후 2020년 8월 조합원장이 교체되었고, 2021년 5월 새로운 집행부가 출범하여 이전 계약이 무효라는 주장을 하며 문제는 본격적으로 심화되었다. 전임 조합 집행부와 시공사업단이 맺은 계약이 적법한 절차를 거치지 않았으므로 무효라는 것이었다. 시공단은 조합원에서 도면을 승인해야 시공을 진행하고 대출 만기를 늘릴 수가 있다. 하지만 승인이 없으므로 시공단은 외상을 통해 일차적으로 건설비를 충당했지만 근본적으로는 분양가를 책정해서 분양을 통한 자금을 마련하는 것이 필요했다. 하지만 조합 측은 당시 정치 상황을 보았을 때, 정권이 교체될 가능성을 보았고, 2022년 정권 교체 이후의 분양가상한제 폐지를 기다리며 더 높은 분양가를 받을 수 있겠다는 기대로 분양을 계속해서 미뤘다.

공사 중단 사태

반년 이상 갈등은 지속되었고, 2022년 2월, 자체 자금 조달로 공사를 이어가던 시공사업단은 60일 뒤인 4월 15일부터 공사를 중단할 것이라고 예고했다. 2020년 2월 실착공 이후 2년 이상 공사비를 받지 못하고 약 1조 6,000억 원을 외상으로 하여 공사를 하고 있었으며 사업 추진을 위해 보증한 7,000억 원의 사업비 대출도 조합이 사업 추진을 지연하면서 대부분 소진하여 당해 7월 말 대출 만기에 다다른 상황이었다. 결국 2022년 4월 15일, 재건축 공사가 중단되었다. 당시 공정률은 52%로 절반 정도가 지어진 상태였다. 공사가 중단된 현장 곳곳에는 유치권 행사 현수막이 달리게 되었다.

이에 대해 다음날인 4월 16일, 조합에서는 과거 총회에서 통과한 공사비 계약을 취소하는 안건을 통과시켰다. 2019년 12월 임시총회에서 가결한 '공사계약 변경의 건'을 취소하는 안건을 통과함으로써 5,600억 원의 공사비 증액 계약에 대한 반대 의견을 표명한 것이다. 또한 증액 계약 무효 확인 소송을 걸었으며, 공사 중단 이틀 전에는, 열흘 이상 공사를 중단하면 대의원회 없이 이사회 의결로 총회를 열어 계약해지 안건을 상정하겠다는 내용이 담긴 '조건부 계약해지 안건 총회상정안'을 통과시킨 바가 있다. 시공사의 공사 중단을 계약 이행 거절의 뜻으로 받아들이고, 시공사를 교체하겠다는 카드를 꺼내든 것이다.

비용 및 여러 문제들

공사가 계속 미루어지는 사이 비용 문제는 더 심각해졌다. 미루어지는 사이 건축 자재 값이 더 올라 공사비가 계속해서 증가한 것이다. 그 증가 추세가 여러 요인이 겹치며 가팔랐다는 것이 더 문제를 심화시켰다. 대체적으로 30~40% 정도로 건설 현장 필수 자재인 철근과 레미콘의 가격이 폭등했다. 철근의 경우, 2021년 1월에는 1톤에 74만 원이었지만, 2022년 4월 기준 104만원이 되어 1년만에 약 40% 가격이 상승하였다. 레미콘의 경우, 2021년 1월에는 세제곱미터에 6만 7천 원이었다면, 2022년 4월을 기준으로 8만 4천 원까지 가격이 올랐다. 약 1년 만에 25% 가격이 상승한 것이다. 이에 따라 철근콘크리트 하청업체들이 대형 건설사들에게 공사비 20% 증액을 요구했다. 철근콘크리트협회의 입장에 따르면, 수주 당시와 현재를 비교했을 때 원재료 가격이 많이 상승하여, 하청업체가 부담하는 비용 손실이 굉장히 커져 어쩔 수 없다는 것이다. 철근콘크리트 업체들은 공사비를 안 올려주면 당장 수요일부터 일부 현장의 작업을 중단하겠다고 입장을 밝히기도 했다. 게다가 러시아의 우크라이나 침공

으로 공급이 제한되면서 폭등세가 더욱 가팔랐다. 보통 물가 상승을 미리 고려해서 공사비 계약을 체결하는데, 공사가 지연되는 동안 공사비는 예측을 벗어난 수준으로 폭등하게 되었다. 이에 따라 시공사의 사업 수지는 더욱 악화되었다.

40일이 넘도록 공사가 중단되자, 서울시에서는 관련 중재안을 마련해 조합과 시공사업단에 전달하였다. 시에서 직접 중재안을 낸 경우는 처음이었다. 중재안에는 2020년 계약의 유무효에 대해 더 이상 논하지 않고 증액된 공사비에 대해 한국 부동산원에 재검증을 맡긴 뒤 그 결과를 토대로 계약을 변경하라는 내용이 담겨있었다. 또한 시공사업단에는 조합의 마감재 고급화, 도급제 변경 요구를 수용하고 30일 내로 공사를 재개할 것을 권고했다. 또한 조합에는 분양이 지연됨에 따라 발생하는 금융 비용 손실, 품질 확보를 위한 적정 공사기간 연장, 공사 중단 및 재개에 따른 손실을 반영하여 계약을 변경하는 것을 수용하도록 권고했다. 또한 조금 더 강경하게 대응하려고 한 부분도 있었다. 국토부와 서울시에서 조합 실태조사를 한 결과, 전현직 조합이 사전총회의 의결이 없이 조합원에게 부담이 되는 계약을 체결해 도시 및 주거환경 정비법 45조를 위반했다는 입장을 밝히기도 했다. 이후 서울시는 조합의 소명을 듣고 검토를 거친 후 도정법 위반 혐의를 발견하면 관련 행정 조치를 취할 것이라는 입장을 밝혔다. 이후 서울시에서 5월 27일에 내놓은 중재안에 대해 조합 측은 대부분 수용하겠다는 의사를 밝혔지만 시공사 측에서 거부했다.

비용 문제 뿐만 아니라, 새로운 문제들도 추가되고 있었다. 첫 번째는 우선 노동권 문제였다. 갑작스럽게 공산이 중단되며, 건설노동자 4000명이 일자리를 잃게 되었다. 두 번째는 주거권과 시장의 문제였다. 2022년 상반기 예정이던 일반 분양도 기약 없이 연장된 상황에서, 분양 물량이 제대로 공급이 되지 않으니, 입주 예정이었던 사람들과, 입주를 할 수 있었던 잠재적 소비자들은 전월세 시장에 머무르게 된다. 특히 공사가 무기한 연기된 상황에서 조합원들은 2년마다 주거지를 옮겨야 하는 주거 불안에 놓이게 되었다. 더 넓은 범위로는, 주택에 대한 수요가 해결되지 않는 상황에서 전월세 시장의 임차 가격이 오르는 결과로도 이어질 수 있는 것이었다.

심화되는 갈등과 조합의 파산 위기

조합과 시공사 사이 입장 차가 좁혀지지 않는 상황에서 시공사 측은 크레인을 철거하는 모션을 취하기도 했다. 6월에 타워크레인 계약이 끝나기에 이를 해체하기로 잠정적으로 합의를 한 것이다. 따라서 일부 구간에서 타워크레인 해체를 위한 사전작업에 돌입하기도 했다. 공사가 중단된 이후 앞서 언급한 건축자재 비용 상승의 문제뿐만 아니라, 타워크레인 같은 장비 대여료, 용역비와 같이 현장 관리에 직접적으로 사용되는 돈 역시 월 150억에서 200억 원 정도로 만만치 않은 정도였던 것이다. 공사가 진행되지 않고 있으니 차라리 다른 현장에 투입하는 것이 낫겠다는 판단도 있었다. 이 크레인을 해체하는 데는 약 두 세 달 가량이 걸리고 재설치하기까지 최소 2개월에서 반 년이 소요된다는 것을 보아, 실제로 크레인이 해체되면 입주가 2025년까지도 늦춰질 수 있는 상황이었다.

또한 시공단이 연대 보증하여 조합은 NH 농협은행 등 17개 금융기관 및 PF로부터 7000억 원 가량 사업비 대출을 받았는데, 시공사업단은 당해 8월 23일 만기인 사업비 대출금 관련 보증을 더 이상 연장해주지 못하겠다는 입장을 밝혔다. 이에 대해 대출을 해준 대주단은 대출액에 대해 만기 연장이 불가능하다는 입장을 이어 밝혔다. 이유는 대주단이 대출 연장 심사를 위해 조합에 관련 서류를 요구했지만, 제출하지 않은 서류가 있었으며, 공사 중단 리스크 역시 고려하지 않을 수 없었다. 당시에는 조합원이 6000여 명에 달하며 사업이 파행되면 부동산 시장에 큰 여파로 이어질 것이기에 대출 연장을 해줄 것이라는 예상과는 다른 결과였다. 하지만 서울시 개입에도 중재를 하지 못하고 있으며, 조합 집행부 해임 절차를 밟겠다는 등 조합 내 분열도 더불어 나타나면서 대주단에서는 공사 중단이 더욱 장기화될 것이라는 전망에 대출 연장이 불가하다는 통보를 내렸다. 결국 조합원 각각 1인당 1억 원이 넘는 돈을 8월까지 대주단에 갚아야 하는 상황이 벌어지게 되었다. 만약 조합이 만기일까지 대출금 상환을 하지 못하게 된다면, 극한으로 치닫게 되는 경우에는 조합이 파산하게 되고 시공단에서는 대위변제 후 사업비, 공사비와 이자 등을 포함한 2조원 정도의 구상권을 청구할 수 있게 되었다.

결국 조합은 인당 1억 원 정도의 돈을 모으거나, 일반 분양을 통해 돈을 충당해 대출을 갚아야 하는 상황이 되었다. 만약 대출금 7,000억 원을 마련하지 못한다면, 조합이 파산하고 사업지는 경매에 넘어가게 되는 상황이었다. 이에 대해 여러 예측이 이어졌다. 한 달여 남짓 남은 상황에서 일반 분양으로 돈을 충당하기는 어려울 것이며,

따라서 조합이 파산하고, 경매로 넘어가게 될 것이다. 이때 이미 4개 시공사단이 50% 정도 지어놓은 현장의 공사를 이어서 하겠다는 기업은 거의 없을 것이라는 전망이었다. 인수인계나 비용 등 현실적으로도 타당한 예측이었다고 본다. 따라서 건설을 진행하던 시공사에서 해당 공사 현장을 입찰할 것이고, 결국 성수동 트리마제와 같은 상황이 될 수 있을 것이라는 예측이었다. 이 성수동 트리마제는 공사 당시 경제 위기에 더불어 시공사인 두산중공업과 조합의 갈등이 해결되지 않아 계속해서 사업이 지연되다가 비용을 감당하지 못하고 조합이 파산하였으며, 사업 부지는 경매에 올랐다. 이 사업 부지를 다시 두산중공업에서 인수하여 공사를 끝마쳤고, 조합원들은 사업 부지와 분양 권리를 잃고 현금 청산을 받으며 끝나게 되었다. 시공사는 조합원 분양 없이 일반 분양으로 사업 비용을 충당할 수 있기에 충분히 가능한 시나리오였다.

서울시에서는 중재 과정에서 공사 중단 사태가 장기화되면 가장 큰 피해를 보는 것은 조합원이라는 사실을 계속해서 강조했다. 사업비 대출 7000억 원만이 문제가 아니라, 금융권으로부터 대출한 이주비 규모도 1조 2,800억 원에 달하기에 이를 종합하면 이자로 연간 800억 정도의 지출이 일어나게 되는 상황이었다. 따라서 갈등이 장기화되면 조합원들의 분담금만 늘어나게 되는 것이었다.

합의안 도출과 공사 재개

105일 간의 공사 중단 사태 끝에, 2022년 7월 29일, 조합과 정상위, 그리고 시공사업단, 강동구의 4자 실무협약에서 사업 정상화를 위한 합의안이 도출되었다. 합의안에는 조합 집행부가 이사회를 열어 정상위 구성원이 포함된 사업정상화위원회를 새로 꾸리고, 이에 따라 조합 집행부 전원이 사퇴 의향서를 강동구에 제출하기로 하는 내용이 포함되어 있었다. 사업정상화위원회의 협조에 따라 조합장 직무대행자는 공사 재개 업무에 임할 것이며, 시공사업단은 위원회의 공사 재개 관련 협의에 적극적으로 협조하겠다는 내용도 포함되어 있었다.

다만 9월 20일, 시공사업단에서 조합 측에 공사비가 4조 3,677억 원으로 늘어났음을 알렸다. 1조 1,000억 원을 6100여 명이 충당해야 하므로 조합원 인당 추가로 분담할 비용이 1억 8,000만 원이 발생한 것이다. 하지만 앞선 합의안에 따르면 조합은 시공단이 작성한 손실보상금액, 공사기간 연장에 대한 내용을 검증 기관에 그대로 제출

하게 되어 있고, 조합은 사업정상화위원회와 정상화태스크포스팀 회의를 통해 한국부동산원에 공사비 검증을 요청했다. 조합은 10월 15일 총회를 열어 증액공사비와 공사기간 연장안에 대해 의결을 했고, 총회가 성공적으로 마무리되면서 공사는 재개되었다. 7000억 원 대출에 대해서는 보증한 네 건설사가 떠맡게 되었는데, 자체 자금으로 사업비를 상환하게 되었다.

입주자 모집과 분양 완판

긴 공방 끝에 2022년 11월 24일에 조합에서 입주자 모집 공고를 냈으며, 12월 5일부터 청약이 시작되었다. 1월 17일에 계약이 완료되었지만 일반분양 물량 4768채 중 1400채가 미달되었다. 다만 이후 무순위 청약에서는 주택이 완판되었다. 그 원인에는 정부의 주택공급규칙 개정안 시행과 1.3. 부동산 대책이 맞물려 있다. 개정안의 시행으로 만 19세 이상일 경우에는 거주지, 주택 소유 여부, 청약통장과 무관하게 누구나 청약을 할 수 있게 되었고, 또한 1.3. 부동산 대책으로 전매제한 기간 단축, 실거주 의무 폐지, 주택담보 대출 비율의 확대와 같은 제도의 변화로 계약자의 금융적인 비용 부담이 크게 줄어든 덕분이었다. 결과적으로 무순위 청약에만 4만 1540명이 신청을 하고 평균 46.2:1의 경쟁률을 보이며 계약이 원활하게 이루어질 수 있었다.

그리고 현재

현재는 조합과 시공사업단 사이에 추가 공사비 관련 문제를 해결하는 중에 있다. 이전에 공사 재개를 위한 합의에서 조합과 시공단은 증액된 공사비 1조 1,380억 원에 대해 한국 부동산원의 검증 결과를 받아들이기로 서로 동의했다. 그리고 한국부동산원의 검증 불가, 유보, 미대상 등의 항목에 대해서는 시공단이 제출한 자료에 따르기로 조합 총회는 결의를 하고 계약을 체결했다. 그런데도 다시 공사비 관련 문제가 발생한 지점은 한국 부동산원에서 검증이 불가능하다고 판단한 공사비에 대한 부분이다. 부동산원에서는 약 1,630억 원에 대해서는 검증이 가능하지만, 나머지 약 1조 미만의 공사비에 대해서는 검증이 불가하다고 밝혔다. 검증 제외 항목에 해당되는 것들은 물가 상승분, 공사 중단 기간 및 재개에 따른 손실비용, 그리고 분양 지연에 따른 추가 금융 비용 등이 있다. 이 부분은 부동산원의 업무영역이 아니기에, 양 측이 합의를 하거나, 사법적인 판단으로 결정될 부분이라는 것이 부동산원 측의 입장이다. 시

공단에서는 이 검증 불가 항목에 해당하는 공사비에 대해 해당 영역이 부동산원의 검증 영역이 아닐 뿐, 명백히 공사를 위해 투입된 비용이라고 밝혔다. 하지만 조합 측에서는 공사비에 대한 검증이 필요하며, 한국 부동산원에 추가 공사비 전체에 대한 검증을 다시 요청했다. 그리고 검증에서 제외된 공사비에 대해 시공단과 합의가 필요하다고 주장했다. 공사 재개로 문제가 일단락되는가 싶었지만, 여전히 조합과 시공단 사이 공사비 문제는 현재 진행 중이다.

3. 조합 측의 주장, 시공사 측의 주장, 서울시의 입장과 노력

쟁점을 두 가지 정도로 분류해볼 수 있을 것 같다.

첫 번째 쟁점: 2020년 계약서의 유효성

첫 번째는 2020년 계약서의 유무효에 대한 논란이다.

문제가 되는 계약서는 2020년 6월 25일에 체결된 공사 계약서로, 2022년 당시 조합원장이 아니라 전임조합원장 재직 시절에 체결된 계약서이다. 초기 계약서와 달라진 점은 설계 도면과 5,600억 원 가량 증액된 공사비이다.

조합 측은 전임 조합 집행부와 시공단이 맺은 증액 계약서는 무효라고 주장하였다. 해당 계약은 법적으로, 그리고 절차적으로 하자가 많은 계약이라고 주장했다. 첫 번째로 무효가 되는 이유는 전임조합장이 체결한 계약서이기 때문이라는 것이었다. 두 번째로 무효가 되는 이유는 한국 부동산원에서 검증한 시공사의 공사비가 실제 공사비보다 부풀려 책정되었다는 것이었다. 실제 공사내역은 34층이지만, 시공사에서 제시한 층수는 45층이었다고 한다. 여러 가지 이유로 시행사가 무효라고 주장하자, 시공사에서는 공사를 중단한 바가 있다. 이에 대해 총회 표결을 통해 증액 계약서를 무효화할 것이며 시공단에서 공사를 10일 이상 중단하면 계약 이행을 거절한다는 뜻으로 받아들이고, 계약을 해지하는 방향으로 추진할 것이라고 의견을 표명했다.

시공단은 변경된 계약서가 유효하다고 주장하였다. 또한 이미 2020년 계약을 토대로 2년 가까이 공사를 진행한 시점에서 계약서 무효를 주장할 수는 없다고 말했다. 자체 조달로 투입한 공사비가 1조 7,000억 원 정도로 더 이상 외상으로 공사를 할 수 없을 뿐더러, 조합 측이 주장하는 무효 계약은 당시의 조합 총회에서의 의결을 통해 적법하게 맺어졌고, 관할 구청의 인가를 받았으므로 유효한 계약이라고 말했다. 구체적으로는 2019년 12월 7일에 조합 임시총회에서 '공사계약 변경의 건'이 가결됨에 따라 2020년 6월 25일, 조합과 시공사업단은 공사도급변경계약을 정상적으로 체결했다고 주장했다. 이를 근거로 공사를 하고 있었지만 조합에서는 해당 공사의 근거가 되는 공사도급변경계약을 부정하고 있으므로 공사를 지속할 계약적, 법률적 근거가 없는 상태라고 입장을 밝혔다.

계약서 유무효 논란이 끝나지 않을 것 같은 상황에서, 서울시에서도 중재안을 내었다. 우선 이 둔촌주공아파트 재개발 문제는 서울시 주택 공급과도 긴밀하게 연관이 되어있어 해결이 시급한 상황이었다. 서울시의 민간아파트 분양 물량을 연 4만 가구 정도라고 보았을 때, 올림픽포레의 물량으로 30%가 채워지기 때문이었다. 주택 공급에 차질이 생긴 상황에서 서울시가 낸 중재안의 개요는 다음과 같다. 조합과 시공사업단이 기존 계약이 유효한지, 무효한지는 더 이상 따지지 않고, 증액된 공사비에 대해 한국 부동산원의 검증을 받아 계약을 변경하라는 것이다. 또한 시공단이 조합의 요구인 고급화된 마감재로의 변경과 도급제 변경 요구를 받아들이고 30일 안에 공사를 다시 시작할 것을 권고했다. 이러한 방식으로 서울시에서는 강동구청과 함께 약 10차례의 중재에 나섰지만 의견이 좁혀지지 않았다. 정비사업 코디네이터도 동원되었지만 소득은 없었다. 전체적인 기조는 동일했다. 변경 계약의 유무효를 따지면 진전이 없으므로 이는 법원의 판단에 우선 맡기고, 그 사이 공사 비용 등의 세부 쟁점 별 합의를 하고, 합의가 되지 않는 부분은 국토부 건설분쟁조정위의 도움을 받자는 것이었다. 우선 공사가 계속 추진될 수 있도록 하는 것이 목표였다.

두 번째 쟁점: 특정 마감재 요구

두 번째 쟁점은 조합 측이 특정 마감재를 요구한다는 논란이다. 이는 개인적으로는 시행사와 시공사 간 논쟁에서 우위를 점하기 위해 만들어진, 억지로 각 측에서 문제시하는 부분이라고 느꼈기에, 중요한 쟁점이라고는 생각하지 않는다.

시공단은 조합이 특정 업체들의 마감재를 사용하도록 요구하고 있다고 주장했다. 특히 새로운 집행부가 들어서면서 그 요구가 더 많아졌다고 말했다. 시공사가 근거로 제시하는, 조합으로부터 받은 마감재 리스트에는 각 부자재별 구체적인 업체명이 적혀 있었다. 그들의 주장은, 착공 전이라면 협의를 거쳐 조합의 의사를 반영한 총회의 결정을 따를 수 있겠지만, 공사가 한참 진행되고 있는 도중에 마감재를 변경하도록 요구하는 것은 들어줄 수 없다는 것이었다. 현실적으로 이미 기존에 계약한 협력업체가 있으며, 마감재를 선정해서 발주한 업체들이 있는데 이러한 일방적인 요구를 하는 것은 공사 기간을 지연시키려는 조합 측의 의도라는 것이 시공사업단의 주장이었다.

반면 시행사의 해명을 통해 파악한 상황은 달랐다. 시행사 측은 시공사업단에서 제시한 리스트는 단순 실수에 의한 것이라고 주장했다. 마감재 변경을 요구한 것은, 기존 계약으로 결정된 제품들이 너무 오래된 제품들이기에, 비용을 더 지불할 테니 변경해달라고 요구를 한 것이라고 말했다. 하지만 시공단의 주장과 달리 특정 업체들의 마감자재를 이용해야 한다고 요구한 적은 없다고 말했다. 마감재 자재 품목 리스트는 시장 조사를 위해 만들었던 것인데 공문에 실수로 포함이 된 것이라고 말하며, 시공사에서도 이 사실을 알면서 조합을 공격하기에 좋은 소재이기에 계속 언급하는 것이라고 주장했다.

어느 쪽 주장이 사실이든, 핵심적인 쟁점은 아니기에 사업 진행에 주요한 걸림돌은 아니었지만, 공사가 지연되는 과정에서 발생한 이권 대립 중 하나였기에 짧게 짚어보았다. 개인적으로는 시공단 측 주장이 더 신빙성 있는 것으로 느껴졌다. 공사가 중단된 것도 결국 시행사가 계약의 무효를 주장하면서 발생한 일인데, 마감재가 마음에 들지 않는다는 이유로 설게 변경을 요구하고, 마감재 승인을 거부한 것은 공사 착수에 방해가 될 수 있는 방법 중 하나였을 것이라 생각한다.

4. 사태의 원인

분양가상한제

위 쟁점들을 차치하고, 가장 중요한 사태의 원인은 결국 정부의 '분양가상한제'라고 판단된다. 분양가상한제란 원활한 주택 공급을 위해 만들어진 제도다. 공동주택의 분

양가를 산정할 때, 일정한 표준건축비와 택지비에 가산비를 더해 분양가를 산정한 후에, 그 가격 이하로 분양하도록 한다. 가격의 상한을 정함으로써 주택 가격을 일정 수준 아래로 규제하고 분양 가격을 안정시키려는 것인데, 실제로 이것이 적용되면 주택 공급이 원활해지는 효과를 낳게 되는지는 따져봐야 할 일이다. 위 사례에서도 나타났다듯, 분양가 상한제 영향으로 주택 공급이 오히려 부족해지는 결과를 낳았기 때문이다.

실제로 분양가상한제는 초기부터 문제가 드러났다. 1977년 분양상한가 제도가 도입되었고, 이때부터 분양가에 대한 규제가 시작되었다. 초기의 분양가상한제에서는 상한가가 획일적으로 정해졌었다. 그래서 주택 공급이 위축되었고, 부동산 대란으로 이어졌다. 이에 따라 1989년부터는 분양가를 택지비, 건축비에 연동하여 규제하는 원가연동제가 시행되었다. 하지만 외환위기가 겹치며 주택시장이 침체되었고, 규제는 완화될 수밖에 없었다. 이에 따라 일부 아파트를 제외하고는 전면 자율화가 되면서 분양가상한제는 사실상 사라지게 되었다.

하지만 이후 다시 신규 분양주택의 가격이 높아짐에 따라 주변 아파트 가격까지 높아지게 되자, 2005년에 분양가상한제가 다시 부활하게 되었다. 이후 공공이 개발하는 공공택지에 지어지는 주택에만 적용이 되다가, 2007년 9월부터는 민간택지에 지어지는 주택에도 이 제도가 적용이 되며 전면적으로 시행이 되었다. 하지만 결국 다시 주택 공급이 위축되고, 공사비를 제대로 조달하지 못해 아파트의 품질이 저하되는 등의 똑 같은 문제가 발생하게 되었다. 이후 2014년에 민간택지에 분양가상한제를 적용할 수 있는 요건이 강화됨에 따라 사실상 이 제도가 적용되는 민간택지는 없어지게 되었다.

그러던 중, 둔촌주공아파트의 공사 및 분양 시기와 겹치는 2019년 8월, 정부에서 '주택법 시행령 개정안'을 발표하였고, 이에 따라 분양가상한제가 다시 민간택지 아파트에 쉽게 적용될 수 있게 되었다. 적용할 수 있는 지역이 투기과열지구 지정 구역으로 바뀌었고, 재개발, 재건축 등과 같은 정비 사업이 진행되는 아파트의 경우 입주자 모집 공고 시점부터 분양가상한제를 적용하는 것으로 되었다. 입주자 모집 공고 시점부터 분양가상한제를 적용하게 되니, 조합에서는 이것의 영향을 받지 않기 위해 입주자 모집 및 분양을 계속해서 미루게 되었다. 원래 계획했던 분양 가격을 받고자 하는 목적으로 시작된 미루기 작전이지만, 올라가는 분양가에 비해 추가적인 금융 문제가 더 심각해졌고, 잘못하면 조합의 파산으로까지 이어질 수 있는 상황이 발생하게 된

것이다. 그 사이 조합원들은 물론, 올림픽포레에 입주하고자 했던 예비 계약자들은 오고 갈 곳을 잃었고, 주거권이 보장되지 못했다. 또한 원래 2023년 공급 예정이었던 대규모의 주택이 계속 지연됨에 따라, 서울시의 주택 공급 계획에도 큰 영향을 미치게 되었다. 서울시 연 주택 공급량의 30%에 해당하는 규모였다고 하니, 서울시 주택 공급에도 차질이 생긴 것이다. 결국 원활한 주택 공급을 목표로 했던 분양가상한 제도가 오히려 공급을 억제하는 결과를 낳게 된 것이다.

5. 현재 진행 중인 유사사례 현장들

공덕 1구역

현재 진행 중인 첫 번째 유사 사례는 '공덕1구역' 공사 중단 사태이다. 2018년 4월에 관리처분계획인가를 받았지만 2023년 4월까지도 착공에 들어서지 못하고 있다. 원래 계획대로라면 2022년 6월에 착공한 뒤 11월에 일반분양을 시작했어야 한다. 조합과 시공단은 2017년, 평당 448만 5000원에 도급 계약을 체결했지만, 시공단에서 2022년에 급등한 건설 원자재값과 인건비 등을 고려하여 공사비 증액을 조합에 요청했다. 반 년 넘는 협상 끝에 2023년 2월, 평당 공사비를 613만 원으로 증액하는 것으로 합의했다. 그런데 조합 측에서는 협상 이후 시공단에서 갑자기 입장을 바꾸었다고 주장한다. 시공단에서는 공사비 증액 협상 전, 공사비를 증액하면 착공하겠다고 했지만 지금은 분양 대금이 들어와야 착공을 할 수 있다고 말을 바꾸어 하루에 3,000만 원의 금융 비용이 소요되고 있다는 것이다. 하지만 시공단 측에서는 최근 부동산 시장 침체로 건설사들의 자금 사정이 악화되어 분양과 동시에 착공을 하는 방침에 대해 엄격해진 상황이라고 밝혔다. 호황기에는 조합의 요청으로 분양 전 미리 착공을 하기도 하지만, 현재와 같은 상황에서는 일반 분양이 진행되어야 착공에 들어가는 것이 일반적이라는 입장을 보이고 있다. 공사가 지연됨에 따라 추가 공사비는 계속 누적되어가고 있는 상황이다. 이 경우는 앞선 사례와 다르게 시행사가 아닌 시공사 측에서 공사비에 대한 부담으로 공사를 진행하지 않는 상황이지만, 결국 공사비 문제와 관련해서는 급등한 원자재값과 관련이 있다는 점에서 둔촌주공아파트 사태와 유사하다고 볼 수 있다.

방배 신성빌라

두 번째 유사 사례는 '방배 신성빌라' 공사 중단 사태이다. 방배 신성빌라는 지상 2~6층, 90가구 규모로 짓고 있는 소규모 단지다. 2021년 12월 착공에 들어가고 2023년 10월부터 입주가 예정되어 있었다. 하지만 공사비 인상 문제를 두고 조합과 시공사 사이 합의를 하지 못해 공사는 40% 진행된 상태에서 중단되었다. 2020년 11월, 시공사인 동부건설과 조합은 평당 공사비로 약 712만 원에 도급 계약을 체결했다. 하지만 시공사인 동부건설에서 설계 변경과 물가 상승분 반영을 이유로 공사비 증액을 요청하고 조합에서 이를 받아들이지 않아 갈등이 시작되었다. 분명 도급계약서에서 '실제 착공 이후 물가변동으로 공사비 조정은 없다'고 명시되어있으므로 받아들일 수 없다는 것이 조합 측의 입장이었다. 하지만 시공사 측은 2022년 즈음 시멘트, 레미콘 등 건축자재의 가격이 크게 인상되고, 이에 따른 인건비 등 추가 비용으로 인해 손실 금액이 60억 원을 초과하고 있어 공사비 증액이 불가피하다고 밝혔다. 갈등이 해결되지 않은 상황에서 시공사는 공사를 중단하고 계약 해지를 요청하였다. 공사가 무기한 연기됨에 따라 공사비 갈등이 장기화될 것이라는 우려가 있었지만, 다행히 오랜 시간이 지나지 않아 합의가 되어 공사가 재개되었다. 공사 기간이 1개월 연장된 수준에서 마무리되었다. 양측이 합의한 구체적인 공사비의 증액분은 공개되지 않았다. 이 사례는 둔촌주공아파트와 달리 빠르게 조합과 시공사의 합의가 이루어져 추가적인 손실이 크게 발생하지는 않았다. 하지만 역시나 둔촌주공아파트나 공덕1구역의 사례와 마찬가지로 급격한 건축자재 가격 상승에 따라 공사비를 증액하는 문제에 대해 조합과 시공사 사이 합의가 이루어지지 않아 공사가 중단되었다는 점에서 유사점을 가진다. 다행히 이 경우에는 착공 기간이 크게 연장되지 않아 조합원 분담금과 일반분양가 상승으로 이어지지 않았다는 점에서 둔촌주공아파트와 달리 원만하게 해결된 사건이었다.

6. 결론

결국엔 둔촌주공아파트 사태는 분양가상한제의 여파로 발생한 문제라고 볼 수 있다.

분양가 상한제와 관련 규제에 대한 우려가 있기 전에는 조합의 요구를 반영한 증액된 계약에 대해 의견이 합치되었다. 일반 분양을 통해 공사 비용을 해결하면 될 것이라고 생각했기 때문이다. 하지만 분양가에 대한 국가 규제 영향 아래 들어가면서, 예상했던 분양가를 받지 못하게 되는 상황이 되었고, 조합의 분담금이 커지게 되었다. 이를 수용할 수 없었던 조합은, 그러한 커다란 손해는 예상하지 못했으므로 우선 분양을 미루게 되었다. 그 과정에서 증액 계약의 유무효를 따지는 논쟁이 발생한 것이다. 논쟁이 벌어지는 사이 시공사는 건설 비용을 충당할 수 없었고, 건설이 중단될 수밖에 없었다. 그러는 동안 건설 자재 가격은 예상치보다 폭등했으며, 여러 유지 비용도 계속해서 증가하는 등 공사비는 계속해서 늘어났다. 결국 분양이 적절한 가격에 잘 이루어져야 공사 비용 관련 문제가 해결될 수 있는 상황이었었는데, 다행히 극적 타결 끝에 사업이 다시 진행되고 분양도 성공적으로 이루어졌다.

종합적으로는, 건설 시장에 미치는 정부의 주택 정책의 입김이 어떠한 영향을 미치는지가 잘 드러난 사례다. 초기 문제의 발단은 정부의 분양가상한제였다. 공사 중단이 장기화되면서 공사비 증대에 따른 조합의 파산 위기까지 문제가 심화되었는데, 결국엔 정부의 주택 가격 규제를 통해 수요와 공급을 조절하려는 국가의 하향적 정책이 만들어낸 사고라고 볼 수 있다. 주택 가격에 상한을 둬으로써 적절한 수준의 가격에 주택이 공급되는 효과를 기대했지만, 대규모로 공급 자체가 중단되어 오히려 수급에 문제가 생겨버린 것이다. 또한 사태 마무리 단계에서 분양이 제대로 이루어지지 않으면 결국 시공사, 시행사 모두에게 비극으로 끝났을 수 있었다. 하지만 정부 규제 완화 정책의 영향으로 계약자의 자금 마련 등의 부담이 줄며 수요를 적절히 끌어올릴 수 있었다. 결과적으로 정부의 정책이 건축 시장에, 그리고 부동산 시장에 얼마나 직접적인 영향을 미치는지 해당 사례를 통해 볼 수 있었으며, 사업 규모가 크면 도시의 주택 공급 문제도 좌지우지하는 영향력을 지녔다는 것을 느낄 수 있었다.

7. 참고자료

한은화, 2022.06.16., '초유의 공사 중단, 둔촌주공 사태의 모든 것', 중앙일보, <https://www.joongang.co.kr/atoz/16>, 2023.04.06.

김필주, 2023.04.05., '둔촌주공 '공사비 증액 불씨' 재점화 가능성은?', 시사위크,

<http://www.sisaweek.com/news/articleView.html?idxno=203912>, 2023.04.06.

최해련, 박종필, 2023.04.01., '공사비 인상 동의했는데 첫삽 못 뜨는 공덕1구역, 왜?', 한국경제 <https://www.hankyung.com/realestate/article/2023033183091>, 2023.04.06.

김치연, 2023.01.19., '동부건설, 방배신성빌라 재건축 공사중단... 곳곳서 공사비 잡음', 연합뉴스, <https://n.news.naver.com/article/001/0013710487>, 2023.04.06.

김필주, 2023.03.23., '둔촌주공, 물량 완판... 이달 초 무순위청약 계약도 완료', 시사위크, <http://www.sisaweek.com/news/articleView.html?idxno=203601>, 2023.04.06.

최용준, 성석우, 2023.04.04., "'합의 필요' "이미 계약" ... 둔촌주공 공사비 1조 증액 또 논란', 파이낸셜 뉴스, <https://www.fnnews.com/news/202304041834486183>, 2023.04.06.

pmg 지식엔진연구소, 2020.08.04., '분양가상한제', 네이버 시사상식사전, <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1711294&cid=43667&categoryId=43667>, 2023.04.06.